



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/80/2021, 7/168/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין ארז שטיינברג

התובע	עטייה נסים
(בתיק 80/21)	רח' אירוס הארגמן 21, נתניה
הנתבע שכנגד 1	
(בתיק 168/21)	
	נגד

הנתבעת	נציגות הבית המשותף מרח' אירוס הארגמן 21, נתניה
(בתיק 80/21)	באמצעות הגב' רינה וולף
התובעת שכנגד	
(בתיק 168/21)	

הנתבעת שכנגד 2	עטייה יעל
(בתיק 168/21)	רח' אירוס הארגמן 21, נתניה

ובעניין :

פסק דין

1. תביעה ותביעה שכנגד העוסקות בסכסוך שכנים בבית המשותף שברחוב אירוס הארגמן 21 בנתניה, הידוע כגוש 8268 חלקה 12 (להלן: "**הבית**"). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ועל ניהולו חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 25.7.2004. הבית כולל 36 תתי חלקות אולם בהתאם להוראות התקנון המוסכם כל מבנה/כניסה של הבית מנוהל בנפרד. המבנה נשוא ההליך מורכב מ-6 דירות וכניסה אחת משותפת אשר לה, כאמור, נציגות נפרדת.
2. התובע והנתבע שכנגד 1 (להלן: "**עטייה**") הוא הבעלים של דירת מגורים בבית הידועה כחלקת משנה 14. הנתבעת והתובעת שכנגד היא נציגות הבית נשוא ההליך (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעת שכנגד 2 גב' יעל עטייה, היא בת זוגו של התובע, ובעלים במשותף של דירת המגורים חלקת משנה 14 (למען הנוחות ייקראו להלן שניהם: "**עטייה**").
3. בתביעה העיקרית התבקשה הנציגות להשיב לעטייה סך של 1,167 ש"ח אותם שילם (לאחר ניכוי חלקו היחסי) עבור תיקון גגון מעל דירתו השייך לרכוש המשותף. לטענת עטייה, הוא זכאי להחזר הוצאותיו בגין התיקון ברכוש המשותף, וכי הוא עומד בתנאים שנקבעו לעניין זה בפסיקה. להוכחת תביעתו הציג עטייה חשבונית מס/קבלה מיום 27.9.2020 על סך של 1,400 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/80/2021, 7/168/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. בתביעה שכנגד התבקש עטייה לשלם לנציגות חוב מיסי וועד הבית המיוחס לו עבור התקופה שקדמה לתביעה ובסך כולל של 920 ש"ח. כן, התבקש עטייה לשלם את חלקו בהוצאות מיוחדות שנגבו מהדיירים לשיקום הגג והחצר והמשותפת בסכום של 1,165 ש"ח. הנציגות טענה גם לאי סדרים בהתנהלות הנציגות הקודמת שבה היה חבר עטייה ודרשה ממנו החזר כספים לקופת הנציגות. נוסף לכך, הנציגות עתרה לסילוק מצלמה שהתקין עטייה בשטח המשותף ללא אישור ועדכון הנציגות, לפינוי חפציו המונחים ברכוש המשותף. כן התבקש צו המורה לעטייה שלא להחנות את רכבו באופן החוסם את הכניסה לבניין.
5. נוכח ריבוי טענות הצדדים ופרטיהן, לא ראיתי להקדים ולהציג את מכלול טענותיו של כל צד בנפרד. כמו כן, ריבוי הטענות חייב אותי למקד את הדיון ולהפריד עיקר מתוך הטפל תוך קביעת השאלות הרלוונטיות הצריכות הכרעה בתובענה דנן. משכך, אפנה ראשית לבחון את השאלה הראשונה הדרושה הכרעה והיא האם זכאי עטייה להחזר עבור ההוצאות שהוציא לתיקון הגגון כפי שטען בתביעה העיקרית.
6. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (נבו, 14.12.2017) נקבע כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי מבעלי הדירות האחרים בגין הוצאות שהוציא לתחזוקת הרכוש המשותף, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה; קדמה לפעולתו של הדייר פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, והיא סירבה לתקן; עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו; הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה ובעלות סבירה.
7. לאחר שבחנתי את הראיות בתיק, התרשמתי כי לא עלה בידי עטייה להוכיח את קיומם של התנאים המצטברים הנ"ל. אמנם, אין מחלוקת בין הצדדים כי הגגון הוא רכוש משותף, אך לא הוכחה פנייה לנציגות טרם נעשה התיקון וכי זו סרבה לתקן את הליקוי האמור. נהפוך הוא. מהראיות עולה כי בניגוד לנטען, הנציגות פנתה לקבל הצעת מחיר לתיקון הגגון מיום 27.7.2020 (ר' נספח 4 לכתב התביעה שכנגד), כך שאין זה המקרה בו דייר נותר חסר אוניס מול אטימותה של הנציגות למצוקתו. חרף זאת, עטייה עשה דין לעצמו ופנה לבעל מקצוע מטעמו שיבצע את התיקון. כמו כן, לא הוכח כי עיכוב בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי, באשר לא הובאה כל ראיה להוכיח את דחיפות תיקון הליקוי, בשים לב כי ניתן לעתור בבקשה לסעד זמני דחוף למפקח, ובשים לב כי התיקון בוצע בחודש ספטמבר 2020 חודשיים לאחר שהנציגות קיבלה את הצעת המחיר, ובטרם החלו הגשמים. כך גם לא הובאו ראיות מספקות לכך שהתיקון בוצע בצורה נאותה, ואף לא ראיה לכך שההוצאות שהוצאו לצורך התיקון היו סבירות. כאמור, במסגרת ההליך דנן, הציגה הנציגות הצעת מחיר זולה יותר מעלות התיקון שביצע עטייה, לרבות אחריות ל-10 שנים (נספח 4 לכתב התביעה שכנגד).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/80/2021, 7/168/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משכך, איני מוצא כי עטיה זכאי לשיפוי בגין ההוצאות שהוציא לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.

8. כמו כן, לא מצאתי לחייב את הנציגות לשלם לעטיה פיצויים בגין עגמת נפש בסך של 6,000 ש"ח מאחר שסעד של פיצוי כספי בשל רכיב תביעה זה, עילתו נטועה בדיני הנזיקין והוא אינו בסמכות המפקח על רישום המקרקעין (ר' סעיף 72 לחוק המקרקעין, וכן ראו את פסק הדין בעניין עש"א 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף**, נבו 15.4.2019). ממילא, נזק נטען זה לא הוכח במסגרת ההליך שלפני.

9. בנסיבות אלו, תביעתו של עטיה להחזר בגין הוצאותיו לתיקון הרכוש המשותף ולחיוב הנציגות בפיצוי בגין עגמת נפש נדחים בזאת. אעיר כי טענתו של עטיה בסיכומיו כי על חברת הנציגות גב' רינה וולף להשיב לקופת הועד סך של 1,000 ש"ח בגין חוב המיוחס לה, נטענה לראשונה בסיכומים וממילא לא הוכחה. משכך, אף היא נדחית.

10. כעת, נפנה לתביעת הנציגות ונבחן האם הוכיחה את תביעתה.

11. הנציגות פרטה בכתב התביעה את סך חובותיו של עטיה לתשלום מסי ועד בית שוטפים בסך של 920 ש"ח (וזאת נכון לחודש ספטמבר 2021). עטיה לא הכחיש את חובתו לשלם את מסי ועד הבית, ולמעשה, טענתו המרכזית היא לקיזוז בגין הוצאות שנשא בעצמו לתיקון הגגון המשותף כפי שטען בתביעתו העיקרית (ר' שורות 44-47 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 8.2.2022). כאמור לעיל, תביעתו נדחתה בעילה זו, ולפיכך אני מורה לעטיה לשלם את סכום החוב השוטף לוועד הבית עבור התקופה שקדמה לתביעה בסך של 920 ש"ח. כמו כן, מצאתי לדחות את טענות עטיה כאילו החלטת הנציגות להעלות את דמי הועד החל מחודש אפריל 2021 ל-120 ש"ח לחודש נתקבלה שלא כדין משלא הובאה לפני כל ראיה לכך. ממילא, מעת שכל הדיירים משלמים את הסכום החדש שנקבע יש בכך משום אישרור של ההחלטה להעלות את דמי הועד. **לאור האמור, ועל מנת לחסוך בהליך משפטי נוסף, טוב יעשה עטיה אם ישלם את חובותיו לוועד הבית בגין התקופה שלאחר הגשת התביעה, ככל שלא עשה זאת עד כה.**

12. כאמור לעיל, הנציגות טענה כי יש לחייב את עטיה בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף בגין גביה מיוחדת עבור שיפוץ הגג והחצר המשותפת בסך של 1,165 ש"ח. כעולה מחומר הראיות אין חולק כי כל דייר חויב בסך של 2,465 ש"ח בגין ההוצאה המיוחדת, עוד אין חולק כי עטיה שילם מתוך סכום זה סך של 1,300 ש"ח, שכן בגין יתרת הסכום בסך של 1,165 ש"ח, סבר עטיה כי הוא זכאי לקיזוז/השבה בגין ההוצאות שהוציא לתיקון הרכוש המשותף (שורות 41-46 בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 8.2.2022). כאמור לעיל, מאחר שדחיתי את טענת עטיה להשבה בגין סכום זה - שכן עטיה לא עמד בתנאים הקבועים בדין לשיפוי, אני מוצא לנכון לחייב את עטיה גם בגין הסך של 1,165 ש"ח עבור הגביה המיוחדת לתחזוקת הרכוש המשותף.

13. הנציגות טוענת כי בין החודשים יולי 2013 ועד דצמבר 2014 ובעת שכיהן עטיה כחבר הנציגות נוצר גירעון בקופת הועד בסך של 4,665 ש"ח וכי על עטיה להשיב סכום זה. אני סבור כי טענה

תיק מס': 7/80/2021, 7/168/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- זו לא הוכחה כנדרש. הנציגות התבססה על מסמך "התחשבות" (נספח 1 לסיכומים) שכפי הנראה נרשם על ידי חברת הנציגות, אולם לא הובאו לתמיכה במסמך ההתחשבות, אסמכתאות אובייקטיביות כגון: קבלות, חשבוניות, תדפיסי עו"ש (ככל שישנם), ולפיכך לא שוכנעתי כי אכן נוצר גירעון עבר בתקופה האמורה וכי על עטייה להשיב את הסכום הנטען. לפיכך, אני דוחה את תביעת הנציגות בגין רכיב זה.
14. כמו כן, מצאתי לדחות את טענת הנציגות כי על עטייה להשיב סך של 950 ש"ח בגין גרעון שנוצר בתקופה שמחודש ינואר 2015 לחודש אפריל 2020 ובעת שכיהן עטייה כחבר ועד משלא הובאו ראיות ממשיות התומכות בטענת הנציגות לגירעון ולאי סדרים. עיינתי בדו"ח ההכנסות וההוצאות אליו הפנתה הנציגות (נספח 2 לסיכומים), אולם לא שוכנעתי כי יש בו ראיה מספקת לכך שאכן 950 ש"ח מקופת הועד נמשכו על ידי עטייה בצורה בלתי תקינה, קרי, לא כנגד חשבונית/קבלה, וכי עליו להשיב סכום זה. גם אם עולות תהיות ושאלות באשר להתנהלותו של עטייה בנוגע לשימוש בכספי הועד בעבר, מובן כי רישום בכתב יד על גבי הדו"ח: **"היכן הכסף?"** איננו די להוכחת הנטען.
15. הנציגות טענה כי יש לחייב את עטייה בתשלום פיצוי לבעל מקצוע בסך של 1,000 ש"ח אותו התבקשו כל הדיירים לשלם כ"הוצאה מיוחדת". מעיון בספרי ההכנסות וההוצאות של התובעת (נספח 10' ב' לכתב התביעה) עולה כי קיים רכיב הוצאות חריג בגין "פיצוי כספי לבעל מקצוע בסך של 1,000 ש"ח". אולם סכום זה צריך להתחלק בין ששת הדיירים שבכניסה ואין מקום לחייב את עטייה בתשלום חוב זה במלואו. לפיכך, מצאתי לחייב את עטייה בתשלום חלקו היחסי בגין רכיב זה בסך של 166 ש"ח.
16. טענת הנציגות בכתב התביעה לעניין חסימת החניה נזנחה בסיכומיה, ולפיכך לא אדון בה, כך גם הטענה לפיה על עטייה לסלק חפצים אותם הוא מניח בחדר המדרגות נזנחה אף היא בסיכומי הנציגות, זאת, כפי הנראה, מאחר שהפכה לתיאורטית (ר' שורות 7-8 בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 8.2.2022).
17. אין מחלוקת בין הצדדים, כי עטייה הציב מצלמה מעל דלת הכניסה לדירתו בשטח הרכוש המשותף של הבית, לטענתו - לצרכי הרתעה והגברת הביטחון.
18. בפסיקה נקבע כי, ככלל, הצבת מצלמה בשטח הרכוש המשותף אינה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף (ר' המפקח על רישום המקרקעין פ"ת 557/18 **נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי יהונתן** (נבו, 31.1.2021) וראו, את פסק דינה של ערכאת הערעור בעש"א 17591-04-21 **גבאי נ' נציגות הבית המשותף**, בפסקה 12 (נבו, 18.11.2021) לפיו יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית משותף לצורך הצבת מצלמות ברכוש המשותף).
19. במקרה דנן, לא נטען וודאי לא הוכח כי עטייה קיבל את אישור הדיירים כנדרש להצבת המצלמה. מהראיות עולה כי עטייה הציב את המצלמה באופן חד צדדי (ר' שורות 27-28 בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 8.2.2022) ומשכך, עליו להסיר את המצלמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/80/2021, 7/168/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את תביעת עטיה ולקבל את תביעת הנציגות בחלקה, ולפיכך אני מחייב את עטיה לשלם לנציגות סך כולל של 2,251 ש"ח, בהתאם לפירוט שלעיל.
21. כמו כן, בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין יסיר עטיה את המצלמה שהוצבה בשטח הרכוש המשותף מעל דלת הכניסה לדירתו וישיב את המצב לקדמותו, על חשבונו.
22. יתרת תביעת הנציגות – נדחית.
23. בכל הקשור להוצאות ניהול ההליך, מאחר שבסופו של יום, חלק ניכר מתובענת הנציגות נדחה אך מנגד, נדחתה תביעת עטיה והוא חויב בתשלום מיסי נציגות לתקופה הרלוונטית כאמור לעיל, אני מוצא לנכון לחייב את עטיה להשיב לנציגות רק את אגרת התביעה ששולמה בסך של 758 ש"ח. בכל יתר הוצאות ניהול ההליך יישא כל צד בהוצאותיו.
24. הסכומים לעיל, ישולמו ישירות לחשבון הבנק של התובעת בהתאם לפרטים שתמסור הנציגות לעטיה וזאת בתוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין.
25. כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת תביעת הנציגות (4.7.2021) ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 08 בינואר 2023, ט"ו בטבת תשפ"ג. המזכירות תודיע.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**